P U T U S A N

Nomor 1171/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	**MUHAMMAD FACHRUL ROZI**
Tempat lahir	:	Medan
Umur/tanggal lahir	:	20 tahun / 17 Maret 2003
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jalan SM Raja g Indrajid No. 8 Kel Sudirejo II Kec Medan Kota Propinsi Sumatera Utara / Jln Persamaan Gg Belut Kel Sitirejo II Kec MedanAmplas Kota Medan
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Ikut Orang Tua

Terdakwa dilakukan penangkapan dan penahanan :

a. Terdakwa ditangkap oleh Penyidik pada tanggal 7 Mei 2023;
b. Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :
   1. Penyidik sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 1 Juni 2023;
   2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
   3. Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Juni 2023 sampai dengan tanggal 25 Juni 2023;
   4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 18 Juli 2023;
   5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Hj. Erlina, S.H., Elfina, S.H., Sri Wahyuni S, S.H., Desi Riana Harahap, S.H., M.H., Syarifahta Sembiring, S.H., Rahma Lubis, S.H., adalah Advokat-Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum "MENARA KEADILAN" yang berkantor di Jalan Bambu No. 64 Medan berdasarkan Surat Penetapan No. 1171/Pid.Sus/2023/PN Mdan tanggal 18 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1171/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1171/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 19 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Fachrul Rozil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman", sebagaimana dimaksud dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika .
2. Menyatakan terdakwa Muhammad Fachrul Rozil dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol BK 2288 AGV, Dirampas untuk Negara.
   - 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto, dirampas untuk dimusnahkan.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota pembelaan (pledooi) Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan Terdakwa agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya dari pada tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutannya dan atas tanggapan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa terdakwa **MUHAMMAD FACHRUL ROZI** oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Primair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di SPBU Jalan SM Raja No. 14 KelSitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi, SH dan Haris Putra Utama Limbong anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan SM Raja No 14 Kel Sitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU sering memperjualbelikan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi Iswandi yang merupakan anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan Under cover buy kepada Farhan Als Aan (dalam lidik) dengan cara menghubungi Farhan Als Aan (dalam lidik) dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram netto dan sepakat untuk bertemu di Jalan SM Raja No 14 Kel Sitirejo II Kec Medan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU, selanjutnya Sekira pukul 23.55 wib Farhan Als Aan (dalam lidik) bersama terdakwa dan selanjutnya saksi Iswandi, SH yang melakukan penyamaran Sebagai pembeli kembali memesan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Farhan Als Aan (dalam lidik), kemudian setelah disepakati terdakwa pergi dengan menggunakan sepada motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol BK 2288 AGV untuk mengambil narkotika jenis ganja, sedangkan Farhan Als Aan (dalam lidik) tetap tinggal dilokasi kemudian sekira pukul 00.30 wib terdakwa datang kembali ke Jalan SM Raja No 14 Kel Sitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU dengan membawa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa memperlihatkan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Farhan Als Aan berhasi melakukan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No Pol BK 2288 AGV.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Rido (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Fachrul Rozi berupa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2608./NNF/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama MUHAMMAD FACHRUL ROZI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidair

Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI pada hari Minggu tanggal 07 Mei 2023 sekira pukul 00.30 wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2023 bertempat di SPBU Jalan SM Raja No. 14 Kel Sitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman sebanyak 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Hendra Gunawan Ginting, saksi Iswandi, SH dan Haris Putra Utama Limbong anggota Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumut mendapat informasi dari masyarakat bahwa Jalan SM Raja No 14 Kel Sitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU sering memperjualbelikan Narkotika jenis ganja, atas informasi tersebut selanjutnya saksi-saksi melakukan penyelidikan dengan menyamar sebagai pembeli ganja.
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 23.30 wib saksi Iswandi yang merupakan anggota Polisi dari Dit Narkoba Polda Sumut melakukan Under cover buy kepada Farhan Als Aan (dalam lidik) dengan cara menghubungi Farhan Als Aan (dalam lidik) dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

memesan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram netto dan sepakat untuk bertemu di Jalan SM Raja No 14 Kel Sitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU, selanjutnya Sekira pukul 23.55 wib Farhan Als Aan (dalam lidik) bersama terdakwa dan selanjutnya saksi Iswandi, SH yang melakukan penyamaran Sebagai pembeli kembali memesan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada terdakwa dan Farhan Als Aan (dalam lidik), kemudian setelah disepakati terdakwa pergi dengan menggunakan sepada motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol BK 2288 AGV untuk mengambil narkotika jenis ganja, sedangkan Farhan Als Aan (dalam lidik) tetap tinggal dilokasi kemudian sekira pukul 00.30 wib terdakwa datang kembali ke Jalan SM Raja No 14 Kel Sitirejo II Kec Medan Amplas Kota Medan Propinsi Sumatera Utara tepatnya di SPBU dengan membawa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto yang diselipkan dipinggang sebelah kanan terdakwa dan kemudian terdakwa memperlihatkan narkotika jenis ganja tersebut dan pada saat hendak menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa, sedangkan Farhan Als Aan berhasi melakukan diri dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa telah disita barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Vario warna putih dengan No Pol BK 2288 AGV.

- Bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis ganja tersebut dari Rido (Dalam Lidik), untuk dijual kembali dengan mengharapkan keuntungan.
- Bahwa kemudian terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Ditresnarkoba Polda Sumut untuk dilakukan pemeriksaan.
- Bahwa perbuatan terdakwa Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.
- Berdasarkan Berita Acara Penghitungan dan Penimbangan Barang Bukti tanggal 07 Mei 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Muhammad Fachrul Rozi berupa 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 9,5 (sembilan koma lima) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

- Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2608./NNF/2023, tanggal 16 Mei 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama MUHAMMAD FACHRUL ROZI adalah benar ganja dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan atau Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang **didengar keterangannya di bawah sumpah di persidangan** pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi HENDRA GUNAWAN GINTING**

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan saat itu awalnya saksi bersama dengan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jalan SM Raja Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan sering terjadi transaksi Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkotika bernama Farhan Alias Aan (DPO) dan memesan narkotika jenis ganja dan sepakat bertemu di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa sekitar pukul 23.55 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Farhan Alias Aan (DPO) dan Terdakwa Muhammad Fachrul Rozi ke lokasi di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU lalu rekan kerja saksi yang bernama Brigadir Iswandi, S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Farhan Alias Aan (DPO) dan Terdakwa Muhammad Fachrul Rozi;
- Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV untuk mengambil ganja yang dipesan sedangkan Farhan Alias Aan (DPO) tetap tinggal di lokasi dan sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa datang kembali ke Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU dengan membawa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis ganja tersebut dan hendak menyerahkan kepada saksi Brigadir Iswandi, S,H., langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Farhan Alias Aan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di beli dari seorang laki-laki yang bernama Rido

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

(dpo) sebanyak 1000 (seribu) gram dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. **Saksi ISWANDI, S.H**

- Bahwa Saksi dan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 7 mei 2023 sekitar pukul 00.30 wib di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan melakukan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis penangkapan yang saksi dan rekan saksi lakukan saat itu awalnya saksi bersama dengan rekan saksi menerima informasi dari masyarakat yang menyampaikan bahwa di Jalan SM Raja Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan sering terjadi transaksi Narkotika;
- Bahwa setelah menerima informasi tersebut, saksi bersama dengan rekan kerja saksi melakukan penyamaran dengan cara menghubungi seorang laki-laki yang diduga memiliki Narkotika bernama Farhan Alias Aan (DPO) dan memesan narkotika jenis ganja dan sepakat bertemu di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa sekitar pukul 23.55 wib, datang 2 (dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Farhan Alias Aan (DPO) dan Terdakwa Muhammad Fachrul Rozi ke lokasi di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU lalu rekan kerja

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

saksi yang bernama Brigadir Iswandi, S.H melakukan penyamaran sebagai pembeli dan memesan narkotika jenis ganja sebanyak 100 (seratus) gram netto dengan kesepakatan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) kepada Farhan Alias Aan (DPO) dan Terdakwa Muhammad Fachrul Rozi;

- Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV untuk mengambil ganja yang dipesan sedangkan Farhan Alias Aan (DPO) tetap tinggal di lokasi dan sekitar pukul 00.30 wib, Terdakwa datang kembali ke Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Mdan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU dengan membawa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram yang diselipkan di pinggang sebelah kanan Terdakwa dan pada saat Terdakwa memperlihatkan narkotika jenis ganja tersebut dan hendak menyerahkan kepada saksi Brigadir Iswandi, S,H., langsung dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan Farhan Alias Aan (DPO) berhasil melarikan diri;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi menemukan barang bukti 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di beli dari seorang laki-laki yang bernama Rido (dpo) sebanyak 1000 (seribu) gram dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan Target Operasi;
- Bahwa uang pembelian narkotika jenis ganja tersebut belum sempat diserahkan kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis ganja tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar **keterangan terdakwa MUHAMMAD FACHRUL ROZI** pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 00.30 wib di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa pihak Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan tindak pidana narkotika jenis ganja;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut awalnya Terdakwa ditemui oleh teman Terdakwa yang bernama Farhan Alias Aan (DPO) dan menerangkan ada pembeli narkotika jenis ganja dan sekitar pukul 23.55 wib, Terdakwa bersama dengan Farhan Alias Aan (DPO) dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV menemui pembeli narkotika jenis ganja di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU dan setelah tiba dilokasi, kami menemui pembeli yang ternyata adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar dan sepakat untuk melakukan transaksi 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dengan harga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa pergi dengan mengendarai sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV sedangkan Farhan Alias Aan (DPO) tinggal dilokasi dan Terdakwa mengambil narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto yang Terdakwa simpan diatas lemari ruang tamu rumah Terdakwa dan setelah Terdakwa ambil kemudian nerkotika jenis ganja tersebut Terdakwa menyelipkannya dipinggang sebelah kanan Terdakwa dan sekitar pukul 00.30 wib Terdakwa kembali ke lokasi sebelumnya di Jalan SM Raja No. 14 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;
- Bahwa ketika Terdakwa tiba dilokasi dan hendak menyerahkan Narkotika jenis ganja tersebut kepada pembeli namun saat itu petugas langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa sedangkan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Farhan Alias Aan (DPO) langsung melarikan diri dan tidak berhasil ditangkap;

- Bahwa pihak Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di beli dari seorang laki-laki yang bernama Rido (dpo) sebanyak 1000 (seribu) gram dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja tersebut adalah untuk diperjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dihadirkan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol BK 2288 AGV;
- 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti petunjuk dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti petunjuk, dimana satu sama lainnya saling bersesuaian, Majelis Hakim telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 00.30 wib di Jalan SM Raja No. 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di beli dari seorang laki-laki yang bernama Rido (dpo) sebanyak 1000 (seribu) gram;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangi kesalahannya lagi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, akan dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara aquo telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas, Primair melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas dikaitkan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad. 1. **Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap Orang" adalah setiap orang yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana dimana orang tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo adapun yang diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang didakwakan adalah terdakwa **MUHAMMAD FACHRUL ROZI;**

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ternyata identitas terdakwa sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa setelah mengamati Terdakwa selama persidangan, baik dari cara Terdakwa bertutur kata, menjawab pertanyaan maupun mengemukakan pendapatnya, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa adalah orang yang tergolong sehat secara jasmani dan rohani sehingga kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang terbukti dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "Setiap Orang" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. **Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**

Menimbang, bahwa terhadap unsur "menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I." Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- Bahwa tanpa hak dan melawan hukum maksudnya tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut sehingga apabila dilakukan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang melawan hukum;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 7 Mei 2023 pukul 00.30 wib di Jalan SM Raja No. 14

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas Kota Medan tepatnya di SPBU;

- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto dan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario warna putih dengan No. Pol BK 2288 AGV;
- Bahwa barang bukti narkotika jenis ganja tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh barang bukti Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara di beli dari seorang laki-laki yang bernama Rido (dpo) sebanyak 1000 (seribu) gram;
- Bahwa narkotika jenis ganja tersebut dibeli dengan harga Rp 950.000,- (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki, menguasai Narkotika jenis shabu tersebut adalah untuk Terdakwa perjual belikan kepada orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk menjadi perantara dalam jual beli narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut telah dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tanpa hak dan melawan hukum tersebut dapat dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika golongan I jenis shabu;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menja di perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” dalam hal ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa harusl ah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pida na sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair, maka dengan itu dakwaa n Subsidair tidak perlu dibuktikan lagi;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka selain dinyatakan bersalah Terdakwa juga harus dijatuhi pidana sesuai kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terda kwa yang diajukan secara lisan dipersidangan sepanjang mengenai tidak terbuk tinya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum, Majelis Hakim tidak sependapat dan menges ampingkannya dari pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan perbuatan terdakwa ;

Hal-Hal Memberatkan

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkotika ;

Hal- Hal Meringankan

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa bersikap sopan selama pemeriksaan persidangan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa disamping pidana penjara Terdakwa juga akan dijatuhi pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah ditahan, maka masa penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan alasan yang sah menurut hukum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka diperintahkan Terdakwa tetap ditahan sampai selesai menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti statusnya akan ditetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa selain dinyatakan bersalah dan di pidana terdakwa juga akan dibebankan membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 dan UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD FACHRUL ROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman**, sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum **;**

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** serta denda sejumlah **Rp.1. 000.000.000.- (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti pidana penjara pengganti denda selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijala ni oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Honda Vario warna putih dengan No.Pol BK 2288 AGV;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) buah kertas koran berisikan narkotika jenis ganja dengan berat 84 (delapan puluh empat) gram netto;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 5 September 2023, oleh kami Immanuel, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H., dan Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Resmiati Tarigan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Erning Kosasih, S.H., selaku Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota	Hakim Ketua
Efrata Happy Tarigan, S.H., M.H	**Immanuel, S.H., M.H**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H

Panitera Pengganti

Resmiati Tarigan, S.H., M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)